

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4672/2536

พันโท น้อย พัน ธีศิริ
นางสาว ละเอียด พัน ธีศิริ หรือ นาง
ละเอียด ประสพเนตร์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 213

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 271

เมื่อโจทก์ยินยอมให้จำเลยเลือกส่วนของที่ดินที่แบ่งแยกแล้วได้ก่อน กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการแบ่งแยกที่ดินพิพาทไม่อาจกระทำได้ตามคำพิพากษา ซึ่งกำหนดให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง จำเลยจึงมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทตามฟ้องออกเป็นสองส่วนเท่า ๆ กัน ให้โจทก์จำเลยได้รับคนละส่วน โดยให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องว่า การปฏิบัติตามคำพิพากษาจะมีปัญหาเรื่องการเลือกส่วนของที่ดินของแต่ละฝ่ายเพราะไม่อาจตกลงกันได้ ขอให้มีคำสั่งให้นำที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาแบ่งกันในวันนัดพร้อมโจทก์แถลงว่ายินยอมให้จำเลยเลือก

ส่วนของที่ดินพิพาทได้ก่อน จำเลยแถลงว่าเกรงว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการ
เลือกส่วนที่ดิน ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำที่ดินออกขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาด
แล้วนำเงินที่ได้มาแบ่งกันระหว่างโจทก์กับจำเลยคนละครึ่ง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการบังคับคดี
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามที่จำเลยฎีกามีว่า ตามสภาพของที่ดินพิพาทควร
แบ่งกันได้หรือไม่ เห็นว่า ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวได้กำหนดให้จำเลยไป
จดทะเบียนแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง จำเลยจึงมีหน้าที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์แถลงต่อศาลชั้นต้นในชั้นบังคับคดีว่า
โจทก์ยินยอมให้จำเลยเลือกส่วนของที่ดินที่แบ่งแยกแล้วได้ก่อนคำแถลงดังกล่าว
ยอมผูกพันโจทก์ต่อไปที่จะต้องให้สิทธิแก่จำเลยเป็นฝ่ายเลือกแปลงที่ดินที่เจ้า
พนักงานที่ดินแบ่งแยกแล้วได้ก่อนส่วนที่เหลือจึงตกเป็นของโจทก์ ดังนั้นเหตุที่จะ
เกิดจากโจทก์จำเลยต่างเลือกที่ดินกันไม่ได้จึงไม่น่าเกิดขึ้น ทั้งตามคำร้องของจำเลย
ก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานที่ดินไม่สามารถรังวัดแบ่งแยกที่ดินพิพาทออกเป็นสอง
ส่วนเท่า ๆ กันได้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าการแบ่งแยกที่ดินพิพาทไม่อาจกระทำได้ตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ